

[별표 10-1] 확인서(제158조 제2항 관련) <개정 2017.7.17.>

보상자금 선투입을 위한 확인서

주무관청과 사업시행자는 [*] 민간투자사업(이하 “본건 사업”)의 시행에 관하여 [*].[*].[*]. 실시협약을 체결하였다.

주무관청은 본건 사업의 사업부지에 속하는 토지 등의 수용 또는 사용과 관련된 토지매수업무, 손실보상업무, 이주대책사업 등에 소요되는 비용으로서 주무관청이 예산으로 지급하기로 한 보상비에 대하여 사업시행자가 금융회사등으로부터 해당 보상자금을 차입하거나 사회기반시설채권을 발행함으로써 주무관청을 대신하여 보상자금을 선투입하기로 한 사실(이하 “보상자금 선투입”이라 하고, 사업시행자가 보상자금 선투입을 위하여 금융회사등과 체결한 대출약정 또는 사회기반시설채권 발행 관련 계약을 “선투입 보상자금 대출약정등”이라 하며, 대출약정을 체결한 금융회사등 또는 사회기반시설채권을 인수한 사채인수인을 “보상자금 금융회사등”이라 한다)을 확인하고 이에 동의하며, 사업시행자가 선투입 보상자금 대출약정등에 따라 조달하여 선투입한 선투입 보상자금 원금 및 조달비용을 사업시행자에게 지급하기로 합의하면서 이에 본 확인서를 체결한다.

1) 사업의 개요

2) 주무관청의 확인서체결 조건

가. 선투입 보상자금 원금

나. 선보상 보상자금 금융회사등

다. 금리 및 산업기반 신용보증료 등 조달비용

라. 선투입 보상자금 원금 및 조달비용의 상환기일 (예정일)

3) 기타 조건

가. 주무관청은 본 확인서에 따라 사업시행자에 대하여 부담하는 선투입 보상자금 원금 및 조달비용의 지급의무에 대하여 사업조건의 변경을 사유로 전부 또는 일부의 면책이나 변경을 주장할 수 없고, 사업시행자에 대한 여타의 채권과 상계하거나 사업시행자에게 지급할 선투입 보상자금 원금 및 조달비용에서 주무관청의 사업시행자에 대한 여타의 채권액을 공제하고 지급할 수 없다.

나. 주무관청이 본 확인서에 따라 사업시행자에 대하여 부담하는 선투입 보상자금 원금 및 조달비용의 지급이 완료되지 않은 상태에서 본건 사업이 중도해지 또는 여하한 사유로 종료되거나, 주무관청의 귀책사유로 사업시행자에게 선투입 보상자금 대출약정등상 채무불이행 사유가 발생하고 6개월이 경과하는 경우, 주무관청은 선투입 보상자금 대출약정등에 따라 사업시행자가 보상자금 금융회사등에 대하여 부담하는 채무를 변제하기로 한다.

다. 사업시행자는 보상자금의 조달을 위하여 본 확인서에 따른 권리 등을 보상

자금 금융회사등에 대하여 담보로 제공할 수 있으며, 주무관청은 별첨 서식에 따라 승낙서를 제공하는 등 그에 필요한 협력을 제공한다.

라. 주무관청은 본 확인서에 따라 사업시행자에 대하여 부담하는 선투입 보상자금 원금 및 조달비용을 상황에 따라 사업시행자에게 선투입 보상자금 대출 약정등상 상환기일보다 조기지급할 수 있다.

마. 본 확인서는 보상자금등의 재원마련을 위하여 체결되는 것으로서, 본 확인서의 체결 이후에도 주무관청은 실시협약에 따라 토지보상업무를 자신의 책임으로 수행하며, 사업시행자가 당사자로서 체결한 선투입 보상자금 대출약정등에도 불구하고, 실제 선투입 보상자금 대출약정등에 따른 보상자금 수령 및 동 약정 등에 따른 원리금 상환은 주무관청으로부터 보상업무를 위임 받은 기관이 사업시행자를 대리하여 수행한다.

바. 주무관청이 선투입 보상자금 대출약정등의 상환기일 또는 이자지급일까지 사업시행자에게 선투입 보상자금 원금 및/또는 조달비용을 지급하지 못할 경우, 주무관청은 사업시행자에게 지연기간에 따라 미지급금액에 다음 각 호의 지연이자율을 곱하여 산출한 지연이자를 더하여 지급한다.

- 1개월 미만 연체시: 선투입 보상자금 대출약정등에서 정한 약정이자율 + 3%
- 1개월~3개월 미만 : 선투입 보상자금 대출약정등에서 정한 약정이자율 + 5%
- 3개월 이상 : 선투입 보상자금 대출약정등에서 정한 약정이자율 + 7%

사. 주무관청이 선투입 보상자금 대출약정등의 상환기일 또는 이자지급일까지 사업시행자에게 선투입 보상자금 원금 및/또는 조달비용을 지급하지 못하여 산업기반신용보증기금이 이에 대한 보증채무를 이행하는 경우, 주무관청은 사업시행자에게 산업기반신용보증기금의 보증채무 이행 금액에 사업시행자와 산업기반신용보증기금 사이에 체결한 신용보증계약서에서 정하는 손해금 등을 더하여 지급한다.

아. 사업시행자는 보상자금의 조달을 위하여 본 확인서에 따른 권리 등을 보상자금 금융회사등에 대하여 담보로 제공할 수 있으며, 주무관청은 그러한 담보 제공에 대하여 본 확인서의 체결로써 승낙하기로 하며 담보 제공에 필요한 협력을 제공한다.

자. 기타 본 확인서에 규정하지 않은 내용은 민간투자사업기본계획에 정한 바에 따른다.

[체결일]/[서명 또는 기명날인]